Avviso di conservazione dei documenti — accertamento interno “Alfa”

FUCINA SERVIZI S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Via Ercole Oldofredi 27 — 20124 Milano — tel. 02 4899 3180 — legale@fucinaservizi.it

Milano, 29 luglio 2026 Rif.: **LH-2026/04** — sostituisce e assorbe la comunicazione verbale del 24 luglio 2026

RISERVATO

Ai destinatari: IT Security & Digital Workplace — dott. Davide Sacchi Direzione Risorse Umane — dott. Renzo Malaguti Responsabile della protezione dei dati — dott.ssa Ilaria Cavazzoni Direzione Operations — dott.ssa Chiara Bonaldo, dott. Paolo Vismara p.c. Amministratore Delegato

Oggetto: obbligo di conservazione di documenti, messaggi di posta elettronica e comunicazioni di messaggistica interna nell’ambito dell’accertamento interno denominato “Alfa”. Istruzioni operative.

A seguito della segnalazione pervenuta al canale interno il 12 giugno 2026 e delle prime verifiche svolte dalla scrivente Direzione, è in corso un accertamento interno sulle anomalie riscontrate nella gestione delle eccezioni di pianificazione e nei rapporti con due fornitori dell’area Operations nel primo semestre 2026. L’accertamento è condotto con l’assistenza dello Studio legale Ferrata e Associati di Milano, incaricato anche di valutare le iniziative da assumere in sede giudiziaria e la posizione della Società rispetto a possibili contestazioni.

In questa fase è necessario assicurare che il materiale rilevante resti integro e disponibile. Con la presente si dispone quanto segue.

1. Sono sospese, per le posizioni e per i sistemi indicati al punto 2, tutte le regole di cancellazione automatica, di archiviazione con eliminazione e di sovrascrittura dei backup, fino a diversa comunicazione scritta di questa Direzione.

2. Devono essere conservati integralmente i messaggi di posta elettronica e le comunicazioni di messaggistica interna (Teams e canali del gruppo Operations) scambiati **dal 1 febbraio al 31 luglio 2026** dalle caselle e dalle utenze del gruppo Operations e delle funzioni che con esso hanno operato, comprese le caselle funzionali e condivise. Rientrano nella conservazione anche gli allegati, i calendari e i registri di accesso ai sistemi di pianificazione per lo stesso periodo.

3. Sono conservati inoltre i file delle cartelle condivise Operations/Pianificazione e Operations/Fornitori, i verbali delle interviste svolte nell’ambito dell’accertamento e la documentazione raccolta dallo Studio incaricato.

4. IT Security provvede alla messa in conservazione delle caselle interessate e, dove necessario per l’integrità del materiale, alla loro disattivazione, dandone annotazione. Nessuna casella può essere ripristinata, riassegnata o svuotata senza autorizzazione scritta della scrivente Direzione.

5. È vietato modificare, cancellare, spostare o rendere illeggibile il materiale rientrante nel perimetro sopra indicato. Chi si accorga di una cancellazione già avvenuta lo segnala immediatamente al sottoscritto.

6. Il materiale rientrante nel perimetro è classificato **RISERVATO — accertamento interno**. Nessun documento incluso nel perimetro può essere trasmesso a soggetti esterni alla Società senza il nulla osta scritto della Direzione Affari Legali e Societari. Il nulla osta è rilasciato per singolo documento o per gruppi omogenei di documenti, con l’indicazione della ragione.

7. Referente operativo per l’esecuzione delle presenti istruzioni: dott. Davide Sacchi, IT Security, tel. 02 4899 3510.

Un punto merita un’indicazione a parte. Fra il materiale conservato si trovano i verbali delle interviste VI-03 del 6 luglio 2026 e VI-05 del 13 luglio 2026, che riportano dichiarazioni rese da due dipendenti su circostanze ancora oggetto di riscontro e i nominativi delle persone che li hanno resi. Le verifiche su quelle circostanze non sono concluse: sono in corso il confronto con la documentazione contabile dei due fornitori e un secondo giro di interviste, previsto per la prima metà di settembre. La conoscenza anticipata del contenuto di quei due verbali da parte delle persone coinvolte inciderebbe sull’esito delle verifiche residue e sulla predisposizione delle difese della Società nell’eventuale contenzioso; il pregiudizio riguarda, allo stato, il contenuto di quei due documenti e le circostanze ivi riportate.

Con questa comunicazione **non si dispone alcun diniego generale** rispetto alle richieste di accesso ai dati personali che dovessero pervenire dai dipendenti, e in particolare rispetto alla richiesta già protocollata dalla funzione DPO. La classificazione di cui al punto 6 riguarda la circolazione interna ed esterna del materiale dell’accertamento e non esaurisce la valutazione che compete alla funzione DPO in materia di protezione dei dati personali.

Si chiede pertanto al Responsabile della protezione dei dati di procedere a una valutazione documento per documento, e non per intero perimetro, sul materiale che dovesse risultare rilevante per quelle richieste. Questa Direzione resta a disposizione per descrivere, in relazione a ciascun documento indicato, in che cosa consista in concreto il pregiudizio per le verifiche in corso o per le attività difensive, e per confermare quali documenti non presentino invece alcuna criticità.

Le presenti istruzioni restano in vigore fino a comunicazione scritta di revoca e saranno comunque riesaminate entro il 30 settembre 2026, alla luce dello stato delle verifiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

avv. Giulio Meneghin Direttore Affari Legali e Societari Fucina Servizi S.p.A.